



MAGISTRATURA E MP DO TRABALHO

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

THAÍS MENDONÇA

AULA 3

ROTEIRO DE AULA

Sumário

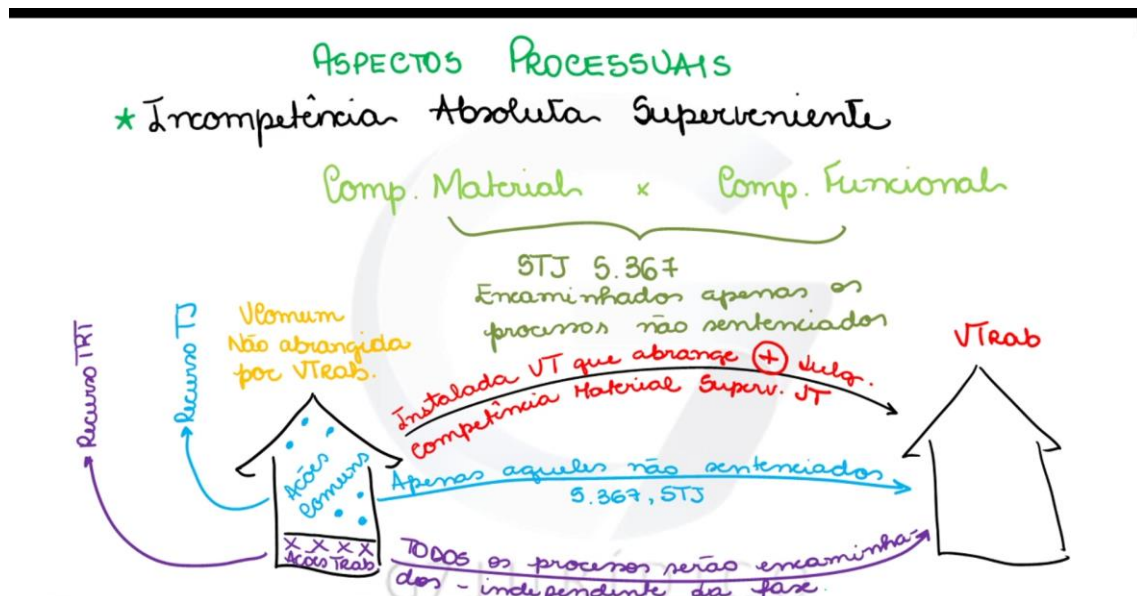
Tema: Direito Processual do Trabalho

1. Aspectos processuais da incompetência absoluta superveniente
2. Competência funcional
3. Competência territorial – art. 651, CLT
4. Organização judiciária
5. Princípios
6. Atos, termos e prazos processuais:

Tema: Direito Processual do Trabalho

- Em caso de incompetência absoluta superveniente (ex. reforma constitucional, reforma legal, decisão do STF de interpretação da CF) o que ocorre com a ação que estava na justiça, até então competente?
 - Incompetência absoluta material x funcional
 - a decisão por priorizar a competência material ou a funcional é política
 - Envolve ainda recursos distintos entre a JT e a justiça comum
 - STJ decidiu na S. 367 que seriam encaminhados apenas os processos não sentenciados

- ex. vara comum em localidade não abrangida por VT; possui ações comuns com recurso para o TJ e ações trabalhistas com recursos para o TRT; instala-se VT com abrangência nessa localidade e, ao mesmo tempo, houve decisão do STF afirmando competência material superveniente da JT; nos processos trabalhistas, em delegação de competência, não haverá problema e todos os processos serão encaminhados independentemente da fase; já as ações comuns serão encaminhadas apenas as não sentenciadas
- Súmula 367 STJ: A competência estabelecida pela EC n. 45/2004 não alcança os processos já sentenciados.



- Qual o procedimento adotado para essas ações que chegaram?
- regra: rito comum ordinário (rito da RT)
- "6" exceções:
 1. MS
 2. HC
 3. HD
 4. Ação rescisória
 5. Ação de consignação em pagamento (após o depósito obrigatório, a lei diz que ela seguirá o procedimento ordinário)
 6. Ação cautelar (obs. não existe mais após o CPC/15, sendo substituída pelas tutelas de urgência)
- obs. o sistema recursal é o trabalhista

? Qual procedimento?

IN 27/05 + IN 39/16 →

REGRA: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

Exceções: MÊg
HCorpus
HData

ART. 2º
Sistema
Recursal
Trabalhista

ARescisória

AC Pagamento

Obs: Acautelar $\xrightarrow[\text{CPC 15}]{\text{FIM}}$ Tutelas de Urgência

G7 JURÍDICO

➤ Competência funcional

- Competência funcional: determina qual órgão jurisdicional competente dentro da hierarquia
- Vara: competência funcional
- Originária: proc/julgar em primeiro plano
- Derivada/ recursal: para julgamento de recursos (apenas dos tribunais)
- Executória: art. 877 e 877-A da CLT
- VT: art. 652, 653 e 659 da CLT
- TRTs: art. 678 a 680 da CLT
- TST: art. 68-72 do RITST

COMPETÊNCIA FUNCIONAL

→ Dos órgãos do PJ: hierárquica ou interna

A) Originária: proc/julgar em 1º Plano

B) Derivada / Recursal: para recursos - tribunais

C) Executória ARTS. 877 e 877-A, CLT

VT: arts. 652 e 653 e 659, CLT

TRT's: arts. 678 a 680, CLT

TST: arts. 68-72 RITST

G7 JURÍDICO

Competência funcional: que vai determinar o poder do magistrado conforme as regras de atribuição de cada órgão do poder judiciário.

Competência territorial: irá determinar qual é o limite geográfico de atuação daquele poder.

➤ **COMPETÊNCIA TERRITORIAL – art. 651, CLT:**

Art. 651 - A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. (Vide Constituição Federal de 1988)

§ 1º - Quando for parte de dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da Junta da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado e, na falta, será competente a Junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. (Redação dada pela Lei nº 9.851, de 27.10.1999) (Vide Constituição Federal de 1988)

§ 2º - A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento, estabelecida neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. (Vide Constituição Federal de 1988)

§ 3º - Em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços.

- Competência territorial: determina o limite geográfico; busca-se o melhor acesso à justiça
- Ela é uma competência relativa, uma vez que visa o acesso à justiça.
- De acordo com a IN 39/16 do TST, prevê **que não se aplica ao Processo do Trabalho o art. 63 do CPC**, que trata sobre a possibilidade de eleição de foro.

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

Regra geral: Ela se define pelo local da prestação do serviço, ainda que o empregado tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro.

Bloco 2

- **Observação!** Na hipótese de transferência do empregado, a competência é do **último local da prestação do serviço** (corrente tradicional)
 - ex.: empregado contratado em Salvador, depois vai para o RJ, por fim vai para SP – a competência será de SP
- Entendimento moderno – acesso à melhor justiça (trazendo o acesos formal e o substancial): - em qualquer dos locais que prestou serviços a escolha do empregado

COMPETÊNCIA TERRITORIAL
ART. 651, CLT

→ Competência relativa : "acesso à justiça"

IN 39/16: art. 63, CPC → não se aplica

REGR: pelo local da prestação de serviço, ainda que contratado n'outro local ou no estrangeiro.

TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADO

TR	Último local de prestação	MO	Acesso formal e substancial à justiça → escolha do empdo
-----------	---------------------------	-----------	--

❑ Exceções:

- ✓ §1º: Vendedor praticista ou viajante – é o empregado que não tem uma fixação a uma localidade: a competência será do **local da agência ou filial a qual ele se reporta, não havendo, será o local do seu domicílio**.
 - Atenção, não é opção, mas residual: se não tem agência ou filial, passa-se ao domicílio
 - Matriz ≠ Filial ou agência
 - Objetivando-se dar acesso a justiça há um entendimento moderno, mas minoritário, em que se dá opção ao empregado
- ✓ §3º: Empresa que presta serviços fora do local da contratação – a competência será do local da contratação ou no local da prestação. OJ 149, SDI 2 – Essa opção é do empregado.

- Trata-se de **Hipótese de arregimentação de mão de obra**: Aquela empresa que vai para outra localidade que não é a que ela funciona, apenas com o objetivo de contratar empregado, ou, executando atividade temporária, contrata empregado em outra localidade, que não é seu local de prestação de serviços regular. Ex: Circo.

- Em suma: Tem atividade no local da contratação?

✓ **Sim.** → Caput → REGRA

X **Não** → §3º - Local da contratação;

OU

- Local da prestação de serviço *

* OJ 149 SDI2 – Opção do empregado:

149. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. HIPÓTESE DO ART. 651, § 3º, DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. (DEJT divulgado em 03, 04 e 05.12.2008)

Não cabe declaração de ofício de incompetência territorial no caso do uso, pelo trabalhador, da faculdade prevista no art. 651, § 3º, da CLT. Nessa hipótese, resolve-se o conflito pelo reconhecimento da competência do juízo do local onde a ação foi proposta.

§2º: Competência Internacional

JTBrasil →

prestação no exterior
(local da contratação: irrelevante)

- Empdo brasileiro
- Não haja TI em sentido contrário
- Empresa tenha atividade no Brasil.

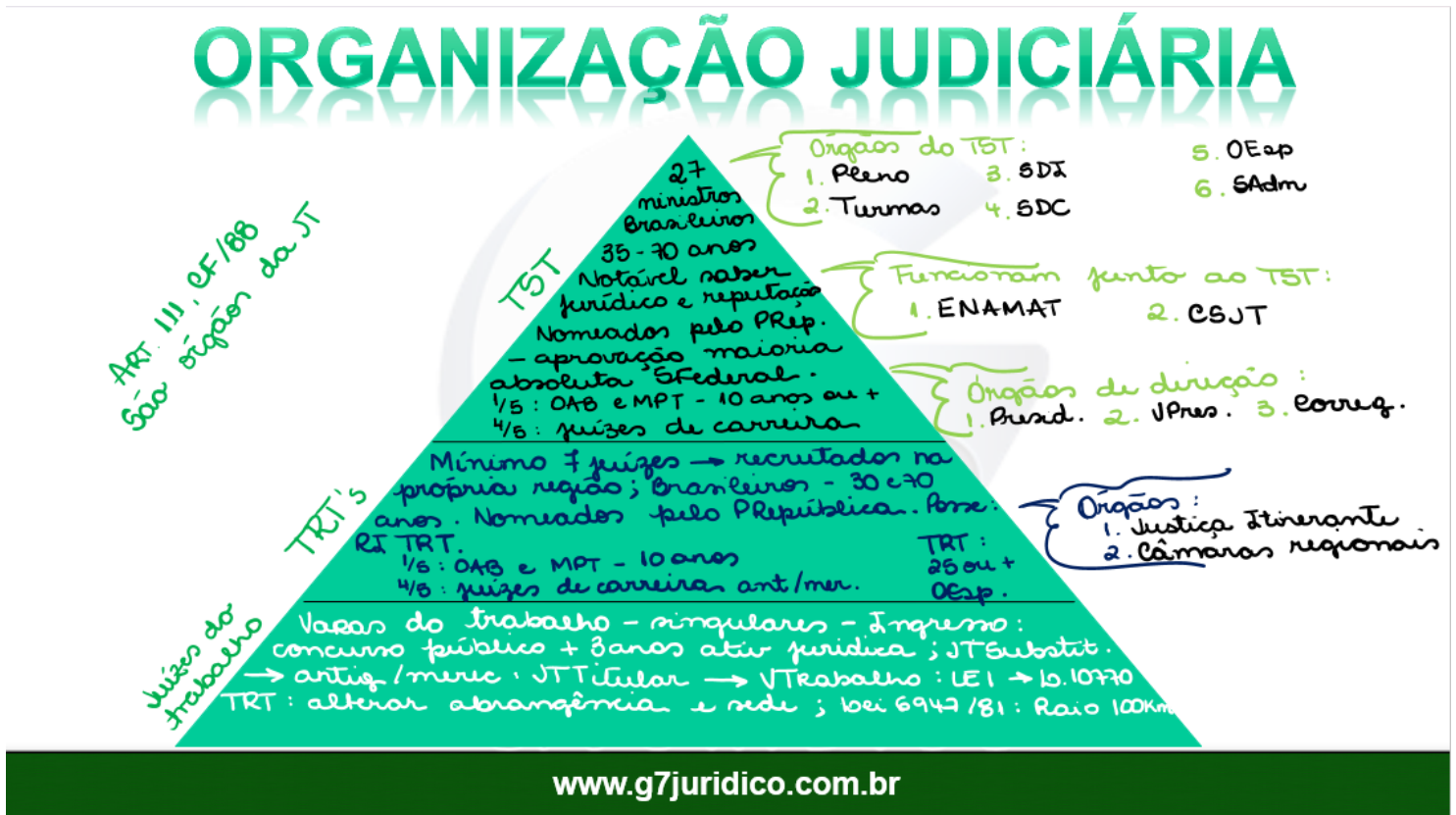
✓ §2º: Justiça do Trabalho do Brasil será competente quando: **o empregado for brasileiro**
+ sem tratado em sentido contrário + empresa tenha alguma atividade no Brasil.

-O local da contratação é irrelevante.

- obs. Veja que não quer dizer que será aplicada a lei material brasileira (esta segue a Lei 7064/82 e 11962/09), mas sim que a JT brasileira poderá processar e julgar

Bloco 3

Organização da Justiça do Trabalho



- São órgãos da JT: TST, TRT's e Juízes do trabalho
- TST
 - 27 juízes
 - Brasileiros
 - 35 e 70 anos de idade
 - Notável saber jurídico e reputação ilibada
 - Nomeados pelo Presidente da república, após aprovação por maioria absoluta do Senado Federal
 - Ascensão é política
 - 1/5 é formado pela OAB e MPT alternadamente mediante a comprovação de 10 anos de atuação
 - 4/5 formados por juízes de carreira

- órgãos do TST:

1. Pleno
2. Turmas
3. SDI
4. SDC
5. Órgão especial
6. Sessão administrativa

- Funcionam juntos ao TST:

1. ENAMAT
2. CSJT

-ENAMAT:

→ sede no TST;

- Direção de 2 ministros do TST
- Oferece cursos de formação e aperfeiçoamento

- CSJT

→ supervisão administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial do 1º w 2º graus da JT

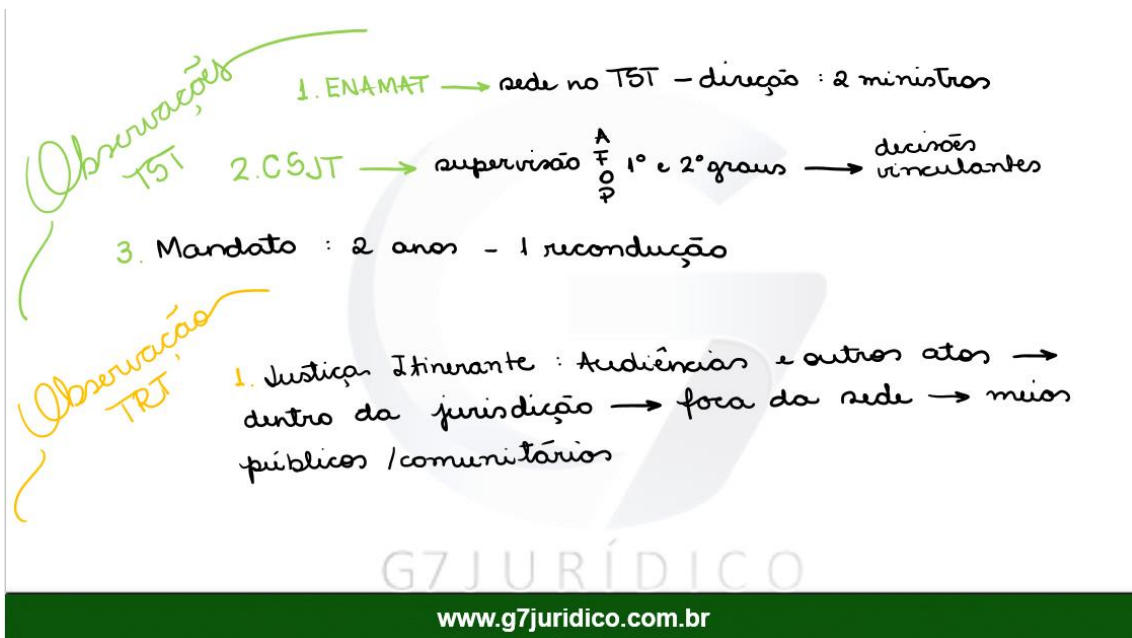
→ decisões são vinculantes

- órgãos de direção do TST:

1. presidente,
2. vice-presidente e
3. corregedor nacional

- seguem mandato de 2 anos, com 1 recondução, salvo o cargo de presidente
- TRTs
 - Compostos por no mínimo 7 juízes, recrutados na própria região
 - brasileiros
 - 30 e 70 anos

- nomeados pelo Presidente da República através de lista sêxtupla entregue ao TRT, que envia uma lista tripla ao presidente
- posse conforme o RI do TRT
- 1/5 é formado pela OAB e MPT com 10 anos de atuação
- 4/5 formados por juízes de carreira através de critérios, alternados, de antiguidade e merecimento
- TRT com 25 membros poderá criar órgão especial
- podem ter 2 órgãos: justiça itinerante e câmaras regionais
- justiça itinerante: audiências e outros atos de primeiro grau passam a ser exercidos fora da sede da justiça, mas dentro da jurisdição; utiliza meios públicos ou comunitários
- câmaras regionais: descentralização do segundo grau



- Juízes do trabalho
 - atuam nas varas do trabalho
 - singulares
 - ingresso através de concurso público de provas e títulos + 3 anos de atuação jurídica
 - ingresso no cargo de juiz do trabalho substituto
 - ascensão por antiguidade ou merecimento para a vaga de juiz do trabalho titular
 - vara do trabalho é criada por lei
 - conforme a lei 10770, o TRT pode alterar a abrangência e sede da VT
 - Lei 6947/81 a VT tem raio de abrangência máxima de 100 km desde que haja boa comunicação e transporte

Bloco 4

Princípios

PRINCÍPIOS

Alexy: São mandados axiológicos de otimização, de conteúdo abstrato, sempre aplicáveis na sua maior melhor medida.

Ponderação de interesses: Razionabilidade
Proporcionalidade

Ⓐ Oralidade

Obs: ART. 899, CLT → fase recursal ESCRITO

→ Concentração dos atos em audiência
CONC + INST + JULG

www.g7juridico.com.br

- Axiológicos: contem valores (dever-ser e não-ser)

a) oralidade

- Sempre que possível, os atos serão praticados oralmente
- Atenção para os recursos: exceção a oralidade
- Abaixo, serão abordados alguns desdobramentos da oralidade
- Concentração dos atos em audiência uma (conciliação, instrução e julgamento)

- Irrecorribilidade IMEDIATA das decisões interlocutórias → art. 893, § 1º, CLT → IN 39/16
- Imediatez do juiz na colheita da prova
ART. 459, CPC → inquirição direta
IN 39/16 : NÃO SE APLICA ao DPT - art. 820, CLT
- Identidade física do juiz

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br

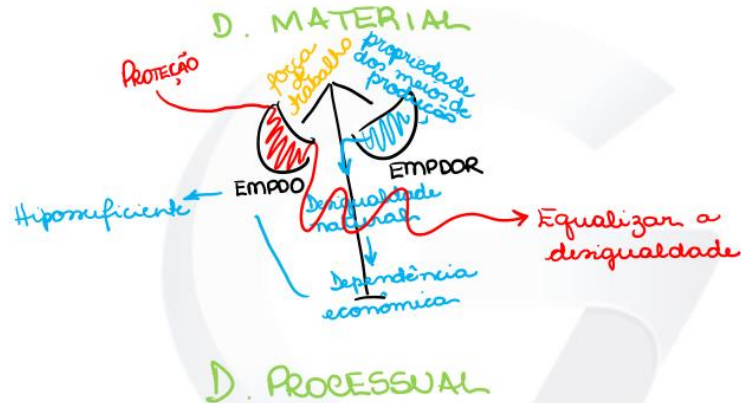
Art. 893 § 1º Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juízo ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva.

Art. 820 - As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser reinquiridas, por seu intermédio, a requerimento dos vogais, das partes, seus representantes ou advogados.

- Identidade física do juiz não está prevista no CPC ou na CLT
 - juiz da instrução será o juiz do julgamento
 - na Alemanha se defende o contrário
 - em virtude de regras administrativas, o juiz da instrução deve ser o juiz do julgamento
 - ou seja, administrativamente há a identidade física do juiz no processo do trabalho

b) protecionismo moderado do trabalhador

ⓑ Protecionismo moderado do trabalhador

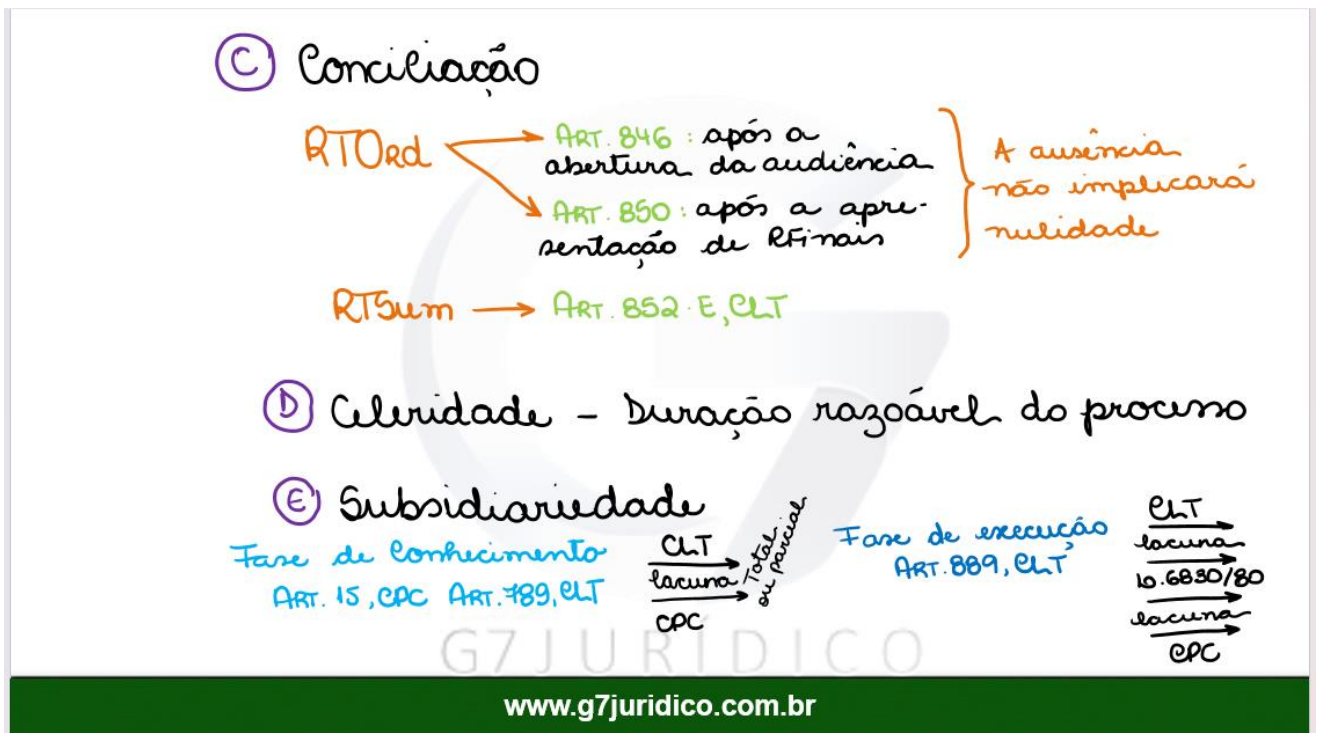


D. PROCESSUAL

Intermediação do E. Juiz → aplicação da lei
→ Ⓜ Não há proteção no PTTrabalho.
TRATAMENTO IGUALITÁRIO AS PARTES.
1. Não há in dubio pro operário
2. Não impede proteção pelo legislador

www.g7juridico.com.br

- Diferente do direito material
 - Empregado tem força de trabalho e empregador os meios de produção
 - desigualdade material
 - gera dependência econômica
 - empregado como hipossuficiente
 - o princípio visa equalizar essa desigualdade material
 - ex. empregado não pode abrir mão do próprio direito
- No direito processual
 - há intermediação do Estado juiz
 - aplicação da lei sem proteção específica para qualquer parte
 - tratamento igualitário para as partes
 - não há in dubio pro operário (regra exclusiva do direito material)
 - não impede proteção pelo legislador



c) conciliação

rito ordinário

Art. 846 - Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação.

Art. 850 - Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente de 10 (dez) minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação, e não se realizando esta, será proferida a decisão.

Rito sumaríssimo

Art. 852-E. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da audiência.

- Há obrigatoriedade legal de proposta de conciliação nesses momentos do rito ordinário: após abertura e após razões finais
- Não há nulidade se não houver prejuízo (a ausência dessas propostas não implicará em nulidade)

d) celeridade

- Duração razoável do processo
- Não é velocidade por si só
- Deve ter substância
- Acabar com o tempo morto do processo
- Não se violará princípios constitucionais

e) subsidiariedade

- Utilização do processo civil (ex. litisconsórcio)
- Fase de conhecimento: aplica-se o art. 15 do CPC e art. 789 da CLT
- Lacuna pode ser total ou parcial
- Fase de execução: aplica-se o art. 889 da CLT (LEF 6850/80; se persistir a lacuna, aplica-se o CPC)

f) informalidade

- Processo se desenvolve de forma dinâmica e menos burocrática

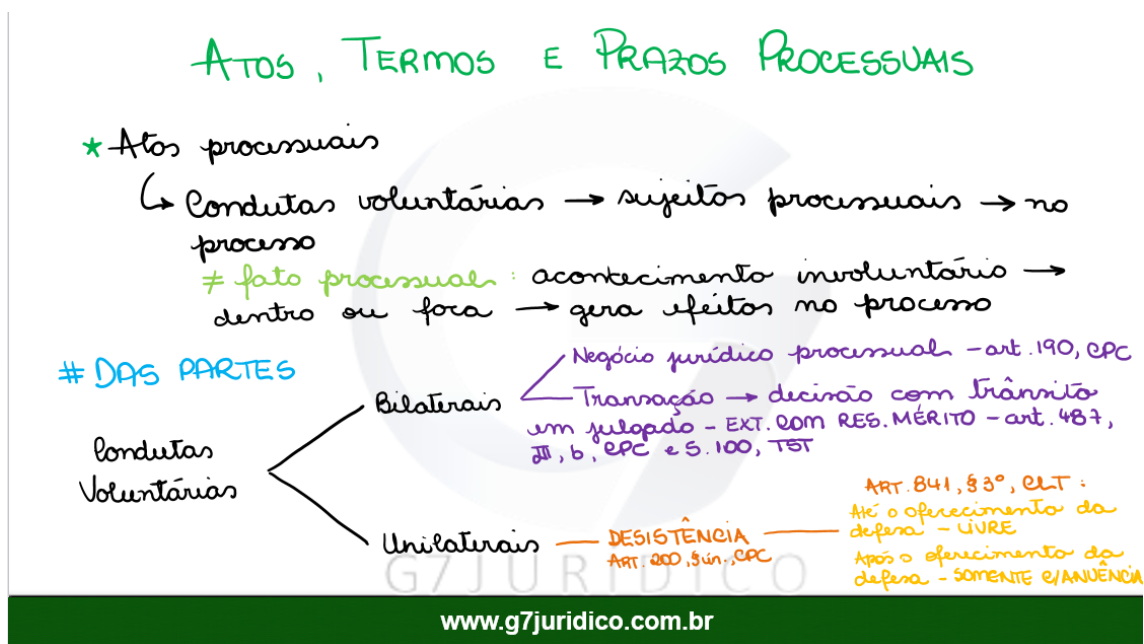
g) simplicidade

- Atos processuais não serão tão complexos para atender a regra do jus postulandi

f) função social do processo do trabalho

- O processo visa a satisfação do direito material do trabalho

Atos, termos e prazos processuais:



- **Atos processuais** – toda conduta voluntária ocorrida no processo
- **Diferente do fato processual**: acontecimento involuntário que gera efeito no processo (pode ocorrer dentro ou fora do processo) – ex. morte
- Das partes:

Condutas voluntárias

➤ **Bilaterais**

- Negócio jurídico processual – art. 190 do CPC
 - Obs. mesmo a IN 39 dizendo que não se aplica no processo do trabalho, tem sido feito e a jurisprudência aceito
- Transação: acordo, gerando decisão com trânsito em julgado
- TJ → extinção com resolução de mérito
- S. 100 do TST + art. 487, III, b do CPC
 - Acordo → Trânsito em Julgado

O Acordo só pode ser desfeito por Ação Rescisória: Súmula 100 TST e art. 487, III, b do CPC/15.

AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. I - O prazo de decadência, na ação rescisória, conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não. (ex-Súmula nº 100 - alterada pela Res. 109/2001, DJ 20.04.2001) II - Havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em

momentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial. (ex-Súmula nº 100 - alterada pela Res. 109/2001, DJ 20.04.2001) III - Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de recurso incabível não protraí o termo inicial do prazo decadencial. (ex-Súmula nº 100 - alterada pela Res. 109/2001, DJ 20.04.2001) IV - O juízo rescindente não está adstrito à certidão de trânsito em julgado juntada com a ação rescisória, podendo formar sua convicção através de outros elementos dos autos quanto à antecipação ou postergação do "dies a quo" do prazo decadencial. (ex-OJ nº 102 da SBDI-2 - DJ 29.04.2003) V - O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial. (ex-OJ nº 104 da SBDI-2 - DJ 29.04.2003) VI - Na hipótese de colusão das partes, o prazo decadencial da ação rescisória somente começa a fluir para o Ministério Público, que não interveio no processo principal, a partir do momento em que tem ciência da fraude. (ex-OJ nº 122 da SBDI-2 - DJ 11.08.2003) VII - Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST que, após afastar a decadência em sede de recurso ordinário, aprecia desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. (ex-OJ nº 79 da SBDI-2 - inserida em 13.03.2002) VIII - A exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, sem ter sido aviado o recurso próprio, não tem o condão de afastar a consumação da coisa julgada e, assim, postergar o termo inicial do prazo decadencial para a ação rescisória. (ex-OJ nº 16 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000) IX - Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente, o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória quando expira em férias forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver expediente forense. Aplicação do art. 775 da CLT. (ex-OJ nº 13 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000) X - Conta-se o prazo decadencial da ação rescisória, após o decurso do prazo legal previsto para a interposição do recurso extraordinário, apenas quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias. (ex-OJ nº 145 da SBDI-2 - DJ 10.11.2004) (incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 13, 16, 79, 102, 104, 122 e 145 da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

III - homologar:

b) a transação;

- **Unilaterais** → Desistência – Art. 200 § único do CPC – extinção sem resolução do mérito
 - Art. 841, §3º da CLT – momento (ato complexo)
 - até o oferecimento da defesa (eletrônico) → **LIVRE**
 - após o oferecimento da defesa → **somente com a concordância do reclamado**

- **obs.** Se a defesa for juntada em sigilo, essa regra não se aplica (desistência livre, até o recebimento, momento em que o sigilo é retirado)

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.

Art. 841 - Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, remeterá a segunda via da petição, ou do termo, ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo, para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida, depois de 5 (cinco) dias.

§ 3º Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)